

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「국세징수법」 제103조 및 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제33조에 따르면 공매 공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 체납자, 납세담보물 소유자 등 이해관계자에게 통지하여야 하며, 요강 제38조 및 제40조에 따르면 공매통지서가 송달되지 아니하는 경우 공매를 취소하여야 하며 공매 통지서 송달여부는 공매집행 전에 확인하여야 한다고 되어 있다.

또한, 요강 제93조에 따르면 압류재산의 매각대행업무는 관서의 장으로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위채권 및 강제징수비를 고려하여 매각실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일로부터 3개월 이내에 공매공고에 따른 매각절차에 착수하여야 하며, 다만 관서와 업무협약 등 특별한 사유가 있는 경우에는 이 기간은 포함하지 아니하도록 되어 있다.

따라서, 공매집행 전에 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 아니한 경우에는 공매를 취소하여야 하며, 이는 위임기관과의 업무협약 등 특별한 사유가 있는 경우에 해당되지 않으므로 공매취소 후 지체 없이 공매공고를 실시하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 송달미비 등에 대한 공매진행 부적정

그런데 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 수행한 공매진행 업무처리 실태를 점검한 결과

2020. 12. 7. 目目세무서로부터 수입한 체납자 ■■■ 압류재산(△△△△-△△△△△-△△△) ‘○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 산△△’의 경우 체납자 ●●●에 대해 공매통지서가 송달되지 않았는데도 공매 입찰을 6회차까지 진행하였고 6회차 매각기일(공매예정가격 △△,△△△천 원)에 매수신청인 ■■■이 최고가(△△,△△△천 원)로 입찰하였으나 2021. 6. 24. 개찰일에 ‘체납자 송달불능’의 사유로 매각불허 결정을 하는 등

[표 7]과 같이 총 11건의 압류재산에 대해 공매집행 전에 확인했어야 할 사항에 대한 검토가 미흡한 상태로 공매를 진행하다가 낙찰자 결정 이후에 매각을 불허한 사실이 있다.

[표 7] 송달미비 등으로 인한 매각불허 결정 내역

(단위 : 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	낙찰자	낙찰 금액	낙찰일자	불허일자	비 고 (사유)
--------	------	------	-----	-----	----------	------	------	-------------

“기재생략”

(2) 송달미비로 공매입찰 취소된 압류재산의 재공고 지연

또한, 감사대상기간 동안 대전충남지역본부 소관 압류재산에 대하여 체납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않아 공매입찰을 취소한 이후 다음 공매공고까지 소요된 기간을 점검한 결과

2019. 5. 31. ○○시청으로부터 수임한 체납자 ◆◆◆ 압류재산(△△△△-△△△△△△-△△△) ‘○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 산△△’의 경우
2020. 8. 21. 송달미비로 공매입찰을 취소한 후 특별한 사유 없이 292일이
지난 2021. 6. 9.에야 공매공고 하는 등

총 83건의 압류재산¹⁾에 대하여 송달미비의 사유로 공매입찰 취소 후 길게는 292일, 짧게는 54일이 지나서 공매공고한 사실이 있다.

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 전에 사전 확인 업무를 철저히 하고 송달미비로 공매입찰을 취소한 경우에는 최대한 다음 공매공고에 반영될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 압류재산 공매집행 전에 이해관계자 송달여부 등을 검토하여 매각불허 결정하는 사례가 발생하지 않도록 하며, 송달미비의 사유로 공매입찰을 취소한 경우 신속하게 공매공고하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

1) 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함